

주의 요구

1. 제 목 : 공매 실익 검토 및 공매재산명세서 작성 불철저
2. 소관부점 : 인천지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

인천지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제11호에 따라 정부 위탁업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행업무를 하고 있다.

나. 공매실익이 없는 압류재산 감정평가 실시

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산 매각대행업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제16조에 따르면 공매대행 의뢰받은 압류재산에 대한 권리분석 및 현황파악을 마친 후에는 지체 없이 공매대행 업무에 착수하여야 하나, 같은 조 제1호에 따르면 선순위채권 및 강제징수비 등을 고려하여 공매할 실익이 없다고 판단되는 재산 등은 공매착수를 유보하고 위임관서의 장과 협의 또는 보완조치 요청 후 그 결과에 따라 공매대행 업무를 속행하도록 되어 있다.

따라서, 공매 착수 전에는 선순위 채권 및 권리 관계를 고려하여

공매 실익 유무를 정확하게 판단한 후 진행함으로써 불필요한 비용이 발생하거나 행정력이 낭비되지 않도록 해야 한다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 인천지역본부 소관 압류재산과 관련하여 감정평가를 실시하였는데도 공매를 진행하지 않고 공매대행 해제한 실태를 점검한 결과

2021. 10. 1. [문자]세무서로부터 수입한 체납자 ♣♣♣ 압류재산 (20XX-XXXXXX-XXX)의 경우 당시 추정가액이 97,650천 원¹⁾이었는데 등기사항 전부증명서 상 ●●●●●●●●공사는 前 소유자 전세권자로 위임기관의 체납액보다 우선 배분 대상이므로 전세 보증금 100,000천 원을 감안하면 공매 실익이 없는데도 2021. 12. 2. 감정평가를 실시한 후 공매를 진행하지 않고 2022. 1. 20. ‘선순위 채권 과다’의 사유로 공매 취소하여 감정평가 비용 233천 원이 불필요하게 발생하였고

2020. 7. 24. [문자]세무서로부터 수입한 체납자 [문자] 압류재산 (20XX-XXXXXX-XXX)의 경우 지목은 ‘답’이지만 항공사진을 보면 현황도로²⁾로 매각이 어려워 공매실익이 없는데도 2020. 8. 24. 감정평가를 실시한 후 공매를 진행하지 않고 2021. 2. 22. ‘현황도로이므로 매각가능성 낮음’의 사유로 공매 취소하여 감정평가비용 391천 원이 불필요하게 발생하는 등

[표 1]과 같이 10건의 압류재산에 대하여 공매대행 착수 전에 공매

1) 2021년도 공동주택가격 65,100천 원 x 1.5

2) 실무상 지목은 ‘도로’가 아니지만 현황도로인 경우 실제 매각가능성이 희박하고 민원발생 가능성이 높아 공매를 진행하지 않고 공매대행 해제처리하고 있음

실익 검토를 소홀히 하여 감정평가비용 총 2,312천 원이 불필요하게 발생한 것으로 확인되었다.

[표 1] 실익 없는 압류재산에 대한 감정평가 실시 명세

(단위 : 천 원)

순 번	위임기관	관리번호	채납자	감정평가비용	공매대행 해제 사유
--------	------	------	-----	--------	------------

“기재 생략”

나. 공매재산명세서 작성 및 게시 불철저

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

요강 제43조 제1항 및 제2항에 따르면 공매재산명세서는 현황조사를 기초로 압류재산의 현상, 점유관계, 대항력 있는 임차인의 배분요구 유무, 매각으로 소멸되지 않는 전세권·권리, 보증금의 액수 등 공매 재산의 기본적인 사항과 각종 채권신고 현황 등을 포함하여 작성하도록 되어 있으며 공매 입찰 시작 7일 전부터 입찰 마감 전까지 게시판에

갖추어 두거나 온비드를 이용하여 게시함으로써 입찰에 참가하려는 자가 열람할 수 있게 하도록 되어 있다.

따라서 입찰참가자에게 압류재산에 대해 명확한 정보를 제공하고 차질없는 공매진행을 위해 공매재산명세서를 정확하게 작성하여 적기에 게시판 또는 온비드를 이용하여 게시하여야 한다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 인천지역본부 소관 압류재산과 관련하여 공매재산명세서 작성 및 게시 실태를 점검한 결과

2020. 3. 19. ○○세무서로부터 수임한 체납자 ○○○ 압류재산 (20XX-XXXXX-XXX)의 경우 2020. 10. 22. 개찰을 통해 최고가 매수신청인이 정해졌는데 공매재산명세서 상 전입세대주의 최초 전입일자를 잘못 기재한 사실을 뒤늦게 확인하여 2020. 10. 23. 매각결정을 불허하였고

2020. 8. 25. ○○세무서로부터 수임한 체납자 ●●● 압류재산 (20XX-XXXXX-XXX)의 경우 입찰 시작일이 2021. 8. 2.인데 7일 전인 2021. 7. 26.까지 공매재산명세서를 게시하지 않아 2021. 8. 2. 공매 입찰을 취소하는 등

[표 2]와 같이 공매재산명세서 작성 오류로 매각결정을 불허한 1건, 공매재산명세서를 게시하지 않아 공매 입찰을 취소한 8건이 확인되었다.

[표 2] 공매재산명세서 작성 및 게시 불철저 명세

순 번	위임기관	관리번호	체납자	작성오류/ 미게시	공매입찰취소/ 매각결정불허
--------	------	------	-----	--------------	-------------------

“기재 생략”

[소관부점 의견] 인천지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 공매 진행 시 회수실익 확인 및 공매재산명세서 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

인천지역본부 본부장은 불필요한 감정평가비용 및 행정력이 소모되는 일이 없도록 감정평가 의뢰 전 실익 검토 업무를, 공매진행에 차질이 없도록 공매재산명세서 작성 및 게시를 철저히 하고 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.
(주의)